

1522739-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... março do ano de 1018 esteve envolvido em um roubo a residência na cidade de São Caetano do Sul/SP, ocasião em que, acompanhado de outros dois indivíduos cujos nomes não se recorda, ingressou em uma casa com intenção de praticar furto, mas, no decorrer da subtração, os três perceberam haver moradores e acabaram por praticar roubo com emprego de arma de fogo, salientado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522739-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522739-19.2022.8.26.0228_Controle 2022/001274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Enoque Valença da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

ENOQUE VALENÇA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 304, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 09h08min da manhã, na Rua Bartolomeu Correa Bueno, nº 169, Bairro São Lucas, nesta Capital, ENOQUE VALENÇA DA SILVA, fez uso de documento público falsificado.

Segundo foi apurado, os policiais militares Eduardo Lopes de Oliveira e Caio Marcel Freire Carlos disseram que foram acionados para se dirigirem ao lava-rápido, localizado na Rua Bartolomeu Correa Bueno, nº 169, uma vez que o setor de inteligência da Polícia Militar havia apurado que um indivíduo chamado ENOQUE VALENÇA DA SILVA, procurado pela Justiça, estaria no endereço acima indicado. Com isso, ao chegarem no referido local, os policiais militares aportaram e solicitaram aos presentes que se identificassem e mostrassem seus documentos de identificação, ocasião em que o acusado lhes apresentou um documento de RG em nome de Pedro Valença da Silva, dizendo assim chamar-se.

O tal suposto documento de RG em nome de Pedro Valença da Silva, ou seja, o suposto documento público, que o réu ENOQUE assim apresentou aos policiais consiste na cédula de identidade em nome de Pedro Valença da Silva - RG 6134282034/RS, sendo o suposto RG advindo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

Ocorre que os policiais militares daí desconfiaram, haja vista se tratar do mesmo sobrenome do indivíduo foragido da Justiça. Diante disso, os policiais o questionaram sobre se seu nome realmente era Pedro, instante em que ele acabou confessando se chamar ENOQUE, isto é, que na verdade era sim o tal indivíduo foragido da Justiça, de modo que o tal suposto RG, supostamente advindo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, era na verdade documento público falso.

Ao ser submetido a busca pessoal, consta que os policiais encontraram com ENOQUE, além de dois telefones celulares e R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, um certificado de Dispensa do Serviço Militar, um cartão de bilhete único da SPTrans, comprovantes de vacinação e um cartão de associado da Associação Cartão Cristão, tudo em nome de Pedro Valença da Silva.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 52/53).

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022, ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2022, às 14h00min (fls. 79/81).

O réu foi citado (fls. 122) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 126). Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 128), foi realizada a audiência acima designada, na qual foram ouvidas as duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu a absolvição por falta de provas, sendo acompanhado pela defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Eduardo Lopes de Oliveira contou que no dia dos fatos, o setor de inteligência entrou em contato com o Sargento informando que havia um indivíduo procurado pela polícia e trabalhando em um lava rápido situado à Rua Bartolomeu Correa Bueno, nº 169. Então foram ao local e lá encontraram ENOQUE VALENÇA DA SILVA e efetuaram a abordagem de todos os presentes, pediram seus documentos de identificação, tendo um dos indivíduos apresentado documento de RG em nome de Pedro Valença da Silva (como informando pelo setor de inteligência). Ao constatarem que o nome constante da identificação era semelhante ao de ENOQUE, o depoente e o seu colega de farda questionaram o indivíduo se seu nome realmente era Pedro, momento em que ele acabou confessando se chamar ENOQUE. Assim sendo, o depoente e o seu colega de farda realizaram busca pessoal em ENOQUE, tendo encontrado, sob a posse dele, além do RG com foto e informações falsas, um certificado de Dispensa do Serviço Militar, um cartão de bilhete único da SPTrans, comprovantes de vacinação e um cartão de associado da Associação Cartão Cristão, tudo em nome de Pedro Valença da Silva. Ele narrou que obteve com uma pessoa de outro estado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Caio Marcel Freire Carlos,

que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. Informou que foram ao local dos fatos por ordem de seu comandante. No local, abordaram o réu que apresentou um RG falso em nome de outra pessoa. Quando receberam a informação, não tinham ciência de que o réu portava documento falso.

Ao ser interrogado em juízo, o réu ENOQUE VALENÇA DA SILVA confessou a autoria do crime aqui apurado. Informou que havia sido absolvido de um crime de latrocínio, mas seu advogado disse que ainda haveria recurso. Para solucionar sua situação, soube que uma pessoa no Rio Grande do Sul conseguiria emitir um RG verdadeiro em nome de outra pessoa. Estava no local dos fatos trabalhando em um lava rápido quando foi abordado, tendo os policiais já chamados-o pelo seu nome. Disse que os policiais pegaram o documento em seu bolso e viram seu RG com nome falso. Tem 6 filhos e 3 netos, além de uma mãe acamada. Trabalha fazendo polimento de carros. É natural de São Paulo e sempre morou na capital. Disse que a fabricação foi feita no Rio Grande do Sul, tendo o réu feito toda documentação de formal "normal", como se legal fosse. Na Delegacia de Polícia, o acusado contou que no dia dos fatos encontrava-se na Rua Bartolomeu Correa Bueno, trabalhando em um lava-rápido quando, por volta das 09h00min, policiais militares chegaram ao estabelecimento e o abordaram. O interrogado, em um primeiro momento, identificou-se como sendo Pedro Valença da Silva e apresentou um documento de identidade com tal nome e sua fotografia. Os militares, no entanto, suspeitaram que se tratava de documento falso e o indagaram, instante em que o interrogado acabou confessando se chamar ENOQUE VALENÇA DA SILVA. Assim sendo, os policiais realizaram busca pessoal e, além do documento de identidade, encontraram com o interrogado outros documentos em nome de Pedro Valença da Silva, tais como Certificado de Dispensa do Serviço Militar, cartão de bilhete único da SPTrans, comprovantes de vacinação e um cartão de associado da Associação Cartão Cristão. Desse modo, informou que os policiais militares o conduziram ao Distrito Policial pelo crime de uso de documento falso e, além disso, afirmaram que havia mandados de prisão em aberto em nome do réu expedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Assim, o interrogado foi levado até o 56º Distrito Policial, não tendo havido nenhum abuso policial para relatar. Perguntado sobre como conseguiu os documentos falsos, disse que no ano de 2017, na praça da Sé, encontrou um homem na via pública que lhe vendeu, por cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais), uma certidão de nascimento em nome de Pedro Valença da Silva. Esse mesmo homem, cuja identificação desconhece, o orientou a viajar para o Rio Grande do Sul, onde o interrogado conseguiu, sem auxílio ilícito naquele Estado, fazer RG verdadeiro a partir da certidão de nascimento comprada ilegalmente, mas com sua fotografia e impressão digital. Após isso, o interrogado retornou ao Estado de São Paulo e, com o novo documento de RG em nome de Pedro Valença da Silva, conseguiu confeccionar os demais documentos arrecadados no dia da ocorrência dos fatos. Por fim, o interrogado afirmou que suspeitava estar sendo procurado pois no mês de março do ano de 2018 esteve envolvido em um roubo a residência na cidade de São Caetano do Sul/SP, ocasião em que, acompanhado de outros dois indivíduos cujos nomes não se recorda, ingressou em uma casa com intenção de praticar furto, mas, no decorrer da subtração, os três perceberam haver moradores e acabaram por praticar roubo com emprego de arma de fogo, salientado o interrogado que quem portava arma de fogo era outra pessoa.

Como se verifica, a despeito da constatação da existência de um RG verdadeiro, contendo informações falsas (falsidade ideológica (fls. 15/17 e 114/115)), e independentemente de questionamentos a respeito da existência ou não de dolo por parte do réu, fato é que ele não apresentou aos policiais o RG falsificada, sendo este identificado após busca pessoal no réu.

Ou seja, tudo indica que realmente os policiais encontraram o documento no bolso do acusado, após revista feita nele.

Além disso, observo que os próprios policiais narraram que tinham conhecimento dos fatos em razão de uma notícia trazida pelo setor de inteligência da polícia

militar.

Ou seja, provavelmente sabendo que o acusado estava com um documento era falsificado, os policiais de imediato o revistaram e localizaram tal documento, não sendo possível imputar ao réu o uso de referido RG.

Diante disso, deve prevalecer o in dubio pro reo, sendo caso de absolvição.

Portanto, havendo dúvidas acerca da efetiva dinâmica dos fatos, se prefere a absolvição. Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, "só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo" (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu ENOQUE VALENÇA DA SILVA da acusação de haver praticado o crime previsto no art. 304 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Sem prejuízo, oficie-se ao Ministério Público do Rio Grande do Sul para apuração do crime de falsificação de documento público, enviando cópia do boletim de ocorrência e da resposta do ofício das fls. 114/115.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA